

감사결과 처분요구서

【제 목】 HHHH용역 수량 정산 소홀

【부 서 명】 △△△△△△팀

【행정상 조치】 시정

【지 적 내 용】

1. 업무개요

△△△△△△팀은 □□□□□□공원 운영관련 업무를 전반적으로 수행하면서, ◀◀ ◀◀◀◀ 편의 및 안전 확보를 위하여 <표>와 같이 '추석명절 교통통제 HHHH' (이하 'HHHH용역' 이라 한다)을 추진하였다.

<표> HHHH용역 추진 현황

가. 용역명 : ☆☆ ◎◎ ±±±± HHHH 용역

나. 계약기간 : 2023. 9. 28. ~ 10. 1.

다. 계약금액 : 29,480,000원

라. 계약상대자 : ○○○○○○ ○○○○

마. 과업내용 : □□□□□□공원 HHHH, 교통안내, 환경미화 등

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제6조에 따라 계약 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 하고, 제22조에 따라 용역 등 계약을 체결한 후 물가변동 및 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있으면 계약금액을 조정하여야 한다.

또한 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제17조에 따라 용역 감독자는 용역 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서·설계서 및 그 밖에 관계 서류에 따라 감독하여야 하고,

같은법 시행규칙 제65조에 따라 감독 등을 한 자는 감독 결과 계약 이행의 내용이 당초 계약내용에 적합하지 아니한 경우 그 사실 및 조치에 관한 의견을 감독조서 등에 적어 계약담당자에게 제출하여야 한다.

또한 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규, 제252호, 2023.6.29.)」 계약일반조건에 따라 용역 과업내용서, 산출내역서는 계약문서로서 효력을 가지며, 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 용역을 착수해야 하며, 계약상대자는 계약 이행 중에 과업내용의 변경 등으로 인하여 제출한 서류의 변경이 필요한 때에는 관련서류를 변경하여 제출해야 한다.

따라서 용역의 감독자는 계약 관계 서류를 검토하고 그 관계 서류에 따라 과업의 이행 내용을 확인하여 변경내용이 발생한 경우 변경사항을 반영하여 조치하고 대가를 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 △△△△△△팀은 2023. 10. 1일 용역을 완료하면서, 계약상대자가 HHHH 등 근무인원 서명부에 따른 실제 근무한 인원수가 과업지시서 및 견적서의 인원수보다 총 2명이 적음에도 이에 대한 조정없이 총 346,420원(제경비 포함)의 금액을 과다하게 지급하였다.

〈표〉 추차관리용역 근무인원 현황

구분	총계	1일차	2일차	3일차	4일차	비고
과업지시서,견적서	168명	42명	42명	42명	42명	
실제 근무인원 (근무서명부)	166명	42명	42명	42명	40명	138,981원/인 낙찰률 반영

※ △△△△△△팀 제출자료 재구성

【관련자 의견 및 검토결과】

△△△△△△팀은 누락이 확인된 인원 에 대한 금액을 회수하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(△△△△△△팀장)은

위 용역 추진 시 투입되지 않은 수량을 정산하지 않고 과다하게 지급한 금액을 회수하시기 바랍니다. (행정상 시정)